

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 647 del 27/12/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 323 del 27/12/2022

OGGETTO: Lavori di “*Manutenzione straordinaria strade di viale Cassiodoro e via Parroncino*” - Liquidazione acconto 1° SAL.-

CUP: C87H22001840001

CIG: 9343506910

Cap. 1101 **Cod.** 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023” risulta un importo spettante al Comune di Squillace di Euro 10.000,00 per l'anno 2022 e di Euro 5.000,00 per l'anno 2023;

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29/06/2022 è stato dato atto d'indirizzo al Settore Tecnico al fine di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, compatibilmente con le risorse assegnate;

-con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 16/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale, per i lavori di “*Manutenzione straordinaria strade di viale Cassiodoro e via Parroncino*” a Squillace (CZ), per un importo complessivo di € 10.000,00 IVA inclusa al 10%;

Preso atto che

-con determinazione n° 314 del 26/07/2022 il servizio in argomento è stato aggiudicato, alla ditta Stilo Edil srl, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,00 % pari ad un importo al netto del ribasso di € 8.544,00, oltre ad € 190,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-il contratto è stato stipulato a misura, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visti altresì:

-la determinazione n° 414 del 19.09.2022 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L., redatti dal Direttore dei Lavori, e il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo di euro 8.734,44, oltre IVA al 10%;

-la fattura n° 1/PA del 19.10.2022 di complessivi € 8.000,00, IVA compresa al 10%, presentata dall'Impresa Stilo Edil srl di Squillace (CZ);

Constatato che:

-il Ministero dell'Interno ha accreditato una prima anticipazione del contributo assentito, pari ad € 8.000,00;

-nelle more dell'emissione del saldo del finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre procedere a corrispondere un acconto all'impresa esecutrice relativamente al 1° SAL;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione di un acconto del 1° SAL, pari a complessivi € 8.000,00 di cui € 7.272,73 per imponibile ed € 727,27 per IVA al 10%, alla ditta Stilo Edil srl, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte del Ministero dell'Interno;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Stilo Edil srl, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc, e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_36068994 con scadenza validità il 14/04/2023;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° 1/PA del 19.10.2022, emessa dalla ditta Stilo Edil srl, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc, dell'importo complessivo di € 8.000,00, di cui € 7.272,73 per lavori e € 727,27 per IVA al 10%;
2. **di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, **un acconto** della fattura elettronica n° 1/PA del 19.10.2022, emessa dalla ditta Stilo Edil srl, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc, pari a complessivi € 8.000,00 di cui € 7.272,73 per imponibile ed € 727,27 per IVA al 10%, quale acconto del 1° SAL dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata "*Manutenzione straordinaria strade di viale Cassiodoro e via Parroncino*" a Squillace (CZ), rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte del Ministero dell'Interno;
3. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
4. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Stilo Edil srl, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc, per l'intervento in oggetto dell'importo complessivo € 8.000,00;
5. **di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1101 – Cod. 0801202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

